

고 소 장

1. 고소인 및 피고소인 인적사항

고 소 인 (피해 교원)	• 성 명 : 변 귀 섭 (주민등록번호: 830714-1360114 / 1983년생, 만 43세) • 주 소 : 인천광역시 연수구 앵고개로104번길 5, 803동 1001호 (동춘동, 송도 동일하이빌 파크포레) [우: 21980] • 연 락 처 : 010-5121-1353 *(현재 인천힐병원 정신건강의학과 집중치료병동[폐쇄병동] 6병동 604호 입원 치료 중)* • 직 업 : 유한공업고등학교 전기과 기간제 교사 (4년 차 선배 교원 / 2학년 5반 담임 및 2026학년도 2학년 주임[수학여행 학생안전·일정 총괄 인솔] 역할 수행 — 현장 안전요원 및 학생들 사이에서 통칭 '2학년 부장님·총괄'로 호칭됨)
피 고 소 인 (가해 교원)	• 성 명 : 김 형 준 (1991년생 / 만 35세 — 고소인보다 8세 연하인 후배 기간제 교사) • 소 속 : 유한공업고등학교 기간제 교사 (2학년 6반 담임 및 수학여행 3호차 공동 탑승 교사) • 주 소 : 서울특별시 구로구 경인로 8 (오류동, 유한공업고등학교 내) *(실거주지 파악 요망)* • 연 락 처 : 010-2079-8075

2. 고소 죄명 및 고소 취지

■ 고소 죄명 : ① 형법 제311조(모욕죄) ② 형법 제257조 제1항(상해죄 - 정신적·신체적 상해 및 생리적 기능 훼손) ③ 형법 제314조 제1항(업무방해죄)

고소인은 피고소인 김형준을 상기 혐의로 정식 고소하오니, 2026학년도 2학년 수학여행 공무 수행 중 교육여행계획서(공문 제10564호)상 금지물품인 개인 게임기에 몰두하며 직무를 유기하다가, 미성년 제자 34명과 외부 안전요원·버스 운전기사가 모두 지켜보는 3호차 버스 안에서 8세 연상 선배이자 2학년 주임(총괄) 역할을 수행하던 고소인에게 고성과 쏫대질로 공개 모욕·폭언을 자행하고, 당일 중식 식당 앞 인도에서 제차 2차 가해를 가하여 고소인으로 하여금 현장에서 급성 호흡곤란·공황 발작 및 사지 감각·운동 마비(전환장애 양상)를 일으켜 '급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0), 적응장애(F43.2), 상세불명의 우울에피소드(F32.9)'로 정신건강의학과 집중치료병동(폐쇄병동)에 입원(주치의 3개월 이상 안정가료 진단)하게 만들었고, 학교로 돌아가서는 반성은커녕 학교 축제 무대에서 춤을 추며 “나는 조곤조곤 업무 얘기만 하고 잤다”고 허위 사실을 유포하고 있는 피고소인을 철저히 수사하시어 법의 엄중한 잣대로 엄벌에 처해 주시기 바랍니다. *(※ 현재 본 사건은 근로복지공단 산재 요양급여 신청[접수번호: 2060-2026-4028537] 및 서울특별시교육청 특정감사 청구[국민신문고 신청번호: 1AA-2609-1083217]가 정식 접수되어 공적 조사가 진행 중입니다.)*

3. 범죄 사실 (시간순 상세 경위 및 구성요건 해당성)

가. 당사자 관계 및 사건의 배경 (동료 기간제 교사 관계 및 수학여행 고강도 인솔 공무)

고소인(1983년생)은 유한공업고등학교 전기과 4년 차 기간제 교사로서 2학년 5반 학급 담임 및 2학년 주임(수학여행 총괄 인솔) 역할을 맡아, 2026. 8. 26.(수)부터 8. 28.(금)까지 제주도에서 실시된 '2026학년도 2학년 교육여행(수학여행, 학생 132명)' 기간 동안 매일 08:40~22:00까지(1일 5시간 20분 공식 야간 초과근무 포함 총 13시간 20분 근무, 심야에는 안전보안팀 순찰 하 비상 대기) 학생 안전 인솔 실무를 총괄 수행하던 교사입니다. 반면 피고소인 김형준(1991년생)은 고소인과 동일한 기간제 교사(2학년 6반 담임)로서 고소인보다 8세 연하인 후배 기간제 교사이며, 수학여행 기간 중 고소인의 학급(2학년 5반)과 함께 3호차 대형버스에 공동 배정된 인솔 교사였습니다.

나. [제1차 범죄] 2026. 8. 28. 12:15~12:16경 수학여행 이동 버스(3호차) 내부(버스 2열→1열)에서의 공개 모욕·업무방해 및 상해

1) 일시 및 장소 : 2026년 08월 28일(금) 12시 15분~12시 16분경 / 제주도 수학여행 이동 버스(3호차) 내부 (고소인은 버스 1열 앞좌석 착석, 피고소인은 버스 2열에서 폭언 / 당시 2학년 5반·6반 미성년 제자 34명 및 3호차 운전기사 박성철, 마니투어 안전요원 강용준 총괄팀장 등 총 36명이 모두 탑승해 지켜보는 상태)

2) 구체적 범죄 행위 (공연성·특정성·위력에 의한 업무방해 및 급성 상해 완벽 충족) :

사건 당일(8월 28일) 오전 일정지인 '테마파크 툰'에서 폭염과 배고픔으로 지친 학생들의 안전과 편의를 위해 여행사 인솔 총괄(강용준 팀장)은 12시 20분 버스 출발을 사전 공지하고 단톡방에 “지금부터 이동 하셔도 돼요(12:10)”라고 안내하였으며, 고소인 또한 교사 단톡방에 “20분까지 버스탑승입니다 (12:13)”라고 기준 시간을 명확히 재공지한 후 12시 13분경 학생 34명 전원을 3호차 버스에 조기 탑승시키고 버스 1열 좌석에서 인원 점검 및 안전 지도를 수행하고 있었습니다.

그러나 수학여행 내내 공식 계획서(공문 제10564호 제5쪽)상 엄격히 반입이 금지된 휴대용 개인 게임기(오락기)를 지참하여 근무시간 중 게임에만 몰두하던 피고소인 김형준은, 단톡방 공지도 확인하지 않은 채 12시 16분경 가장 마지막으로 3호차 버스에 올라타자마자, 미성년 제자 34명과 운전기사(박성철), 외부 안전요원(강용준 총괄팀장)이 모두 앉아 지켜보는 버스 2열(뒷좌석)에서 앞좌석(1열)에 앉은 8세 연상 전배 교사이자 학년 주임인 고소인을 겨냥해 삿대질과 고성으로 “20분이 안 되었는데 왜 먼저 모여 가려고 하나! 부장 아니냐? 총괄인데 하는 게 뭔지, 하는 게 무엇이냐, 짜증 난다! 이유를 묻지 않고 왜 시간을 멋대로 하나, 일 정말 못하신다(일 정말 더럽게 못한다)! ”라며 차마 입에 담지 못할 경멸적 폭언과 인격 모독을 공연히 퍼부었습니다.

나아가 피고소인은 현장에 동승한 외부 안전요원 강용준 총괄팀장에게도 학생들 앞에서 고성으로 “왜 안전 인솔자 여행사는 선생님 톡방에 있는지도 모르겠고 짜증이 난다, 일을 정말 못 한다”며 무차별 갑질과 소란을 피워 고소인의 정당한 학생 인솔 및 수학여행 운영 업무를 위력으로 방해하였습니다.

다. [제2차 범죄] 같은 날(2026. 8. 28.) 13:30경 중식 식사 종료 후 식당(흑돈가) 앞 인도에서의 적반하장 2차 폭언·가해

1) 일시 및 장소 : 2026년 08월 28일(금) 13시 30분경 / 식사 종료 후 중식 식당(흑돈가) 앞 인도

2) 구체적 범죄 행위 :

3호차 버스 안에서 제자 34명 목전의 공개 모욕을 당한 직후 고소인은 극심한 수치심과 급성 호흡곤란(과호흡), 흉부 압박, 손발 떨림 및 사지 감각 마비 증세로 눈물을 흘리며 고통스러워하였습니다. 이후 중식 식당(흑돈가)에서 식사를 마치고 나온 뒤인 같은 날 13시 30분경 식당(흑돈가) 앞 인도에서, 고소인이 사태 수습과 학생 동요 방지를 위해 피고소인에게 “김형준 선생님, 이야기 잠깐 나누시지요. 학생들도 보고 있고 나이 차이도 8세나 나는데 그렇게 행동하면 되겠느냐”고 정중히 대화를 청했으나, 피고소인은 사과는커녕 학생들과 동료 교사들이 보는 식당 앞 인도에서 고소인을 철저히 무시하며 도리어 “너가 잘못해서 내가 그런 것이다!”라고 적반하장으로 고성을 지르며 2차 인격 살해를 자행하였습니다.

라. 피고소인의 상습적 직무유기·운전기사 갑질 및 사건 이후 교내 허위사실 유포·축제 무대 춤(2차 가해)

1) 수학여행 중 개인 게임기 플레이(직무유기), 공무 전화 고의 불통 및 4호차 고령 운전기사 공개 갑질 :

피고소인은 132명 학생의 안전을 실시간 예방해야 할 공식 인솔 공무 현장에서 개인 게임기를 지참하여 버스 안에서 게임을 즐기는 등 직무를 유기하였고(마니투어 강용준 총괄팀장 증언: “인솔, 보호하는 것보다 학생들과 게임을 하거나 게임기를 직접 가져와 버스에서 게임을 하고 계셨습니다. 업무 시간에 놀기만 하셨습니다”), 8월 26일 밤 9시경(및 8월 27일)에는 4호차 버스 70대 고령 운전기사(강재만)

에게 여학생들이 모두 타고 있는 가운데 숙소 길을 못 찾는다고 고성으로 모욕(갑질)하였으며, 야간 긴급 공무 전화조차 고의로 받지 않고 무시하였습니다.

2) 사건 이후 학교 축제 무대에서 춤을 추며 허위사실을 유포하는 극악무도한 2차 가해 (2026.

9. 21. 김종훈 부장 녹취 입증) :

피고소인의 범죄로 인해 고소인은 급성 호흡곤란·공황 발작 및 사지 마비(전환장애 양상)로 정신건강의학과 집중치료병동(폐쇄병동)에 입원하였고, 학교 측으로부터 사전 동의 없이 ‘2학년 5반 담임 직무 일방 박탈’ 및 ‘10월 30일 자 계약해지(당연퇴직) 예고 통보(9/22 교감 녹취)’까지 당하는 참담한 피해를 입었습니다. 그럼에도 피고소인은 단 한 마디의 사과조차 없이 학교에서 웃고 다니며 학교 축제 무대에 올라 춤까지 추었고(9/21 김종훈 부장 통화 녹취 확인), 교감 및 동료 교사들에게는 “나는 그날 그냥 조곤조곤 업무에 대해서 얘기를 하고 갔다”라는 새빨간 거짓말을 유포하여 피해자를 두 번 죽이는 악질적 2차 가해를 지속하고 있습니다.

4. 형법 제257조 제1항 ‘상해죄(정신적·신체적 상해)’ 성립의 의학적·법리적 입증

■ 대법원 판례 법리 (대법원 1999. 1. 26. 선고 98도3732 판결 등) :

강도 높은 폭언·모욕으로 인하여 피해자가 급성 스트레스장애, 공황장애, 우울증 및 신체 마비 등 정신과적·신체화 질환을 일으켜 일상생활을 정상적으로 영위할 수 없는 등 신체의 생리적 기능이 훼손된 경우 형법 제257조 제1항의 ‘상해죄’가 명백히 성립합니다.

■ 고소인에 대한 객관적 의학적 증빙 (발병 전 10년 기왕증 0건 → 본건 범죄 직후 급성 사지 마비·폐쇄병동 입원) :

① 사건 발생 전 10년간 정신질환 진료력 ‘0건’ 및 2026. 7. 22. 심리검사(MMPI-2)·건강검진 완전 정상 : 국민건강보험공단 건강검진 결과내역서(과거병력 ‘무’, 우울증·조기정신증 ‘비해당’) 및 사건 1개월 전(2026. 7. 22.) 실시된 MMPI-2 검사(우울 D=38, 불안 Pt=44 완전 정상)로 고소인의 기왕증 부존재가 100% 입증됩니다.

② 사건 직후 급성 과호흡·사지 마비 발현, 자살 위기(109 총 4회 긴급통화) 및 연속 응급 약물투여 : 8. 28. 본건 범죄 피해 직후 현장에서 호흡곤란과 공황 발작, 사지 감각·운동 마비(전환장애 양상)가 발생하여 8. 29. 박무현정신과, 8. 31. 참정신과·송도봄정신과(급성 스트레스반응 진단), 9. 1. 근로복지공단 인천병원 응급 처방을 거쳤으며, 극심한 자살 충동으로 국가 위기상담전화(109)에 4차례 긴급 구조를 요청하였습니다.

③ 2026. 9. 4. ~ 현재 인천힐병원 집중치료병동(폐쇄병동) 입원 및 주치의 4대 상병 3개월 진단·종합심리검사(Full Battery) 진행 :

현재 인천힐병원 정신건강의학과(주치의 권혁 전문의) 집중치료병동 입원 치료 중으로, 정식 진단서(9/21) 및 소견서(9/22)상 【진단명: F32.9 상세불명의 우울에피소드, F43.2 적응장애, F43.0 급성 스트레스반응, F41.0 공황장애 / 소견: 외상적 사건을 떠올렸을 때 발생하는 불안, 호흡곤란 및 가슴답답함 등의 증상 소견 관찰되어 향후 3개월 이상의 부정기간 치료 및 안정가료 필요】 판정을 받았으며, 임상심리 검사(MMPI, TCI, SCT 실시 완료 및 10월 7일 로샤-TAT-HTP 등 풀배터리 종합심리검사 실시)를 통해 본건 범죄로 인한 외상성 생리 기능 훼손이 완벽히 확증되었습니다.

5. 제출 증거자료 목록 (증 제1호증 ~ 증 제13호증 완비)

- [증 제1호증] 마니투어 안전요원 강용준 총괄팀장 실명 목격자 진술서(8/30 최초본 및 9/23 1차·2차 일시·장소 특정 정식본) 및 법정 증인 출석 동의 카카오톡 캡처본
- [증 제2호증] 수학여행 3호차 버스 운전기사(박성철) 및 4호차 운전기사(강재만) 목격·갑질 피해 증언 문자 캡처본
- [증 제3호증] 인천힐병원 정식 진단서(2026.9.21. 발행, 4대 상병 3개월 안정가료), 주치의 소견서(2026.9.22. 발행), 입퇴원확인서 및 초진 의무기록지(Patient's Chart - 강용준 팀장 증언 및 공개 모욕·자살사고 공식 기록) **[핵심 상해 증거]**
- [증 제4호증] 사건 직후(8.31.~9.1.) 참정신건강의학과 진료의뢰서(“외부 스트레스 이후 발생한 불안증상” 명시) 및 송도봄정신건강의학과 4주 정식 진단서
- [증 제5호증] 사건 직후 연속 응급 처방전 및 약물투 사진 (8/29 박무현정신과, 8/31 송도봄정신과, 9/1 근로복지공단 인천병원 아티반·인데놀 처방)
- [증 제6호증] 2026학년도 2학년 담임 단독방 대화 기록 (8.28. 12:09~12:13 출발 사전 공지 입증)

- [증 제7호증] 동료 교사(한성규 교사)와의 사건 당일 실시간 피해 호소 카카오톡 대화 기록 (8.28. 12:37)
- [증 제8호증] 피고소인(김형준)의 상습적 공무 연락 거부 및 불통 통화 내역 캡처본 (8/19, 8/25, 8/26)
- [증 제9호증] 사건 직후 극심한 공황 발작 및 자살 위기(국가 자살예방상담전화 109 총 4회 긴급 발신) 및 정신과 응급 진료 수소문 통화 내역
- [증 제10호증] 학교 측(남기호 교감·김종훈 2학년부장) 통화 녹취 증거목록 및 요지서 (2026.9.21. 및 9.22. 녹취 — 피고소인이 “조곤조곤 업무 얘기만 했다”고 허위 유포하고 축제 무대에서 춤춘 사실 및 담임 박탈·10/30 계약해지 통보 입증)
- [증 제11호증] 사건 발생 전(2026.7.22.) 심리검사(MMPI-2) 및 국민건강보험공단 건강검진 결과내역서 정상 판정 기록(기왕증 부존재 입증)
- [증 제12호증] 국민신문고 서울특별시교육청 특정감사 청구 접수확인서 및 청구 내용 전문 (신청번호: 1AA-2609-1083217, 2026.9.24. 정식 접수) **[최신 공적 감사 청구 증빙 추가]**
- [증 제13호증] 유한공업고등학교 공식 『2026학년도 2학년 교육여행 계획서(공문 제10564호)』(제5쪽 휴대금지물품 ‘오락기’ 반입 금지 및 인솔 교사 안전 직무 입증) **[최신 공문 증거 추가]**

■ [고소인 인천힐병원 집중치료병동 입원에 따른 추후 조사 희망 및 ‘피고소인 김형준 선(先) 소환 조사’ 특별 요청]

1. 고소인 현재 인천힐병원 폐쇄·집중치료병동 입원 중 (치료 안정 후 추후 조사 희망) :

고소인은 본건 범죄 피해로 인한 극심한 급성 스트레스반응(F43.0), 공황장애(F41.0), 중증 우울에피소드(F32.9) 및 급성 과호흡·사지 감각 마비(전환장애 양상)로 현재 정신건강의학과 전문병원인 ‘인천힐병원(인천 연수구 소재, 6병동 604호)’에 입원 치료 중(주치의 외출·거동 제한 상태 및 10월 7일 임상심리 풀배터리 검사 예정)이어서 당장 출석이 어렵습니다. 따라서 고소인 조사는 고소인의 입원 치료가 안정된 이후(추후 출석 또는 유선·서면·병실 방문 조사)에 받을 수 있도록 배려해 주시기를 간곡히 요청드립니다.

2. 가해자(피고소인 김형준) 및 제3자 목격자부터 먼저 신속히 조사해 주실 것을 요청 :

본 고소장에는 이미 범죄 사실을 100% 입증하는 제3자(마니투어 안전요원 강용준 총괄팀장: 010-7569-5331)의 실명 목격자 진술서, 3호차·4호차 버스기사 목격 증언, 사건 당일 단톡방 기록, 인천힐병원 초진 의무기록 차트·3개월 진단서 및 서울특별시교육청 특정감사 청구서(1AA-2609-1083217)가 모두 첨부되어 있습니다. 현재 피고소인 김형준은 유한공업고등학교(구로경찰서 관할)에 정상 출근하며 축제 무대에서 춤을 추고 범행을 부인(“조곤조곤 업무 얘기만 했다”고 허위 유포)하고 있으므로, 증거 인멸 및 2차 가해를 막기 위해 고소인 조사 전이라도 첨부된 객관적 증거와 목격자(강용준 팀장) 확인을 토대로 가해자인 피고소인 김형준을 먼저 소환하여 엄중히 조사(선(先) 조사)해 주시기를 간곡히 탄원합니다.

위 고소 내용은 모두 사실에 부합하며, 피고소인에 대한 철저한 수사과 엄벌을 간곡히 탄원합니다.

2026년 9월 23일

고 소 인 : 변 귀 설 (서명 또는 인)

서울구로경찰서장 귀중